

1503762-36.2021.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... consistentes em condenações por tráfico de entorpecentes (processo nº 0004750-44.2015 - fls. 220; e processo nº 0043656-16.2009 - fls. 220/221). Assim, a pena é acrescida em 1/3, resultando em 08 anos de reclusão e 20 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 157, inciso V, do Código Penal (restrição de liberdade da vítima). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503762-36.2021.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2177649/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 5, 13340888 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 5, 807/21/400

- 1ª DIG-DEIC-DEINTER 5, 2177649 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 5

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Dielson Pontes e outro

Vítima:

Mario Humberto da Silva Pereira e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II, V do(a) CP

Local: AVENIDA MIRASSOLÂNDIA, 1

JARDIM MUGNAINI - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15045000Art. 157 "caput" do(a) CP

Local: AVENIDA MIRASSOLÂNDIA, 1

JARDIM MUGNAINI - São José do Rio Preto/SP - 15045000Art. 157 § 2º, II, V, Parte A,

I e Art. 157 § 2º, II, Parte A, I, 71 "único" todos do(a) CP

Art. 157 § 2º, II, V, Parte A, I e Art. 157 § 2º, II, Parte A, I, 71 "único" todos do(a) CP

Tipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Penitenciária Compacta de Flórida Paulista

Art. 157 "caput" do(a) CP

Local: Av. Mirassolandia, 1

Jardim Mugnani - São José do Rio Preto/SP - 15045000Art. 157 § 2º, II, V, Parte A,

I e Art. 157 § 2º, II, Parte A, I, 71 "único" todos do(a) CP

Art. 157 § 2º, II, V, Parte A, I e Art. 157 § 2º, II, Parte A, I, 71 "único" todos do(a) CP

Tipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Penitenciária de Junqueirópolis

Réu Preso

Aos 06/07/2022, às 15:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a).

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presentes os réus Dielson Pontes e Jhony Adolfo Marques, acompanhados de seu d. Defensor, DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foram inquiridas a testemunha Marcelo Fernandes, as vítimas Mário H. da S. Pereira e Messias Pereira Sobrinho, bem como os réus foram interrogados, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos.

DIELSON PONTES e JHONY ADOLFO MARQUES, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I e artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 16 de abril de 2021, por volta das 22 horas, na Avenida Mirassolândia, Jardim Mugnaini, nesta cidade e Comarca, os réus, agindo em concurso, previamente ajustados, mediante divisão de tarefas e com unidade de propósitos, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e simulacro de arma de fogo em face de M.H.S.P., o veículo Fiat/Siena EL 1.4 Flex, cor cinza, placas FJW9831, um aparelho celular da marca Samsung, modelo A8, uma carteira contendo cartões bancários, documentos pessoais e a quantia de R\$60,00 em dinheiro, mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Consta, ainda, que, no dia 17 de abril de 2021, por volta das 03h20min, na Avenida Danilo Galeazi nº 2335, Jardim Seyon, no estabelecimento comercial Auto Posto 3F, nesta cidade e Comarca, os réus, agindo em concurso, previamente ajustados, mediante divisão de tarefas e com unidade de propósitos, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e simulacro de arma de fogo, em face de M.P.S., a quantia de R\$360,00 em dinheiro. Acostado os autos: auto de entrega (fls. 10/11), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 16, 17, 21, 22, 40 e 41), auto de reconhecimento de objeto (fls. 18, 23 e 42), e auto de avaliação indireta (fls. 24, 25 e 26/27). A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2021 (fls. 96/98). Os réus foram citados (fls. 150 e 152) e apresentaram respostas à acusação (fls. 164/165 e 166/167). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, as vítimas e a testemunha foram ouvidas, e ao final, os réus foram interrogados. Em debates, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O corréu Dielson, na fase policial (fls. 54) e em Juízo, negou as imputações. Conhecia o réu Jhony há pouco tempo. Foi preso junto dele pelo roubo de um veículo Corsa. Sobre o roubo do Fiat/Siena e depois o roubo ao frentista, nega qualquer envolvimento. O corréu Jhony, na fase policial (fls. 52) e em Juízo, negou as imputações. Conhece Dielson, pois foram presos pelo roubo de um outro carro. Nega o roubo ao Fiat/Siena, bem como que tenha utilizado esse carro para roubar um frentista. A negativa dos réus restaram isoladas das demais provas colhidas em Juízo. A vítima M.H.S.P., na fase policial (fls. 07 e 19/20), bem como em Juízo, declarou que conduzia seu veículo Fiat/Siena próximo ao Supermercado Trídico. Quando parava no semáforo, foi abordado por dois indivíduos armados cada um com uma pistola preta. Eles obrigaram a vítima a sentar no banco de trás. Um deles ficou atrás, junto dela, enquanto o outro conduziu o veículo. A vítima teve suas mãos amarradas. Circularam com ela por cerca de 01 hora, dispensando-a próxima ao clube de campo do Palestra, em uma estrada de terra. Deixaram a vítima amarrada nas mãos e pés, além de taparem a boca dela com uma fita. Ela conseguiu se desvencilhar e seguir a pé na

estrada até a Mirassol, onde reside. Chegando em casa acionou a Polícia militar. Além de seu veículo, foram subtraídos: um celular A8/Samsung, R\$ 60,00, cartões bancários e sua CNH. Ouvido novamente às fls. 19/20, acrescentou que, quando estavam no veículo, ouviu um dos roubadores dizer ao outro "Jhony, pega a arma". Explica que inicialmente a própria vítima permaneceu conduzindo o veículo, sendo acompanhado pelos roubadores. Só depois eles a colocaram no banco de trás e a amarram, momento em que um dos roubadores foi para o volante. Ficou cerca de 04 horas em poder dos roubadores. Ambos os roubadores portavam pistolas, sendo uma delas "surrada", ou seja, com aparentes desgastes. Descreve os roubadores como: a) o indivíduo que amarrou a vítima e ficou no banco de trás era moreno, compleição física forte, estatura mediana, aparentando de 25 a 30 anos, chamando a atenção o rosto, pois tinha a testa franzida e uma "ruga" entre as sobrancelhas, testa e nariz; b) o indivíduo que conduziu o veículo era mais claro, mais alto e mais magro, aparentando a mesma idade. Exibidas várias fotografias de pessoas parecidas, a vítima reconheceu Dielson Pontes como o roubo que ficou no banco de trás com ela; e Jhony Adolfo como o roubo que o abordou e depois conduziu o veículo. Exibidas fotografias de uma pistola apreendida com os réus em 18/04/2021 (dois dias após o roubo), reconheceu o objeto, ressaltando que era uma arma "surrada". A vítima M.P.S., na fase policial (fls. 13/15), bem como em juízo, declarou que trabalhava como frentista/caixa do Auto Posto 3F, localizado na Avenida Danilo Galeazi, nº 2335, Jd. Seyon, nesta cidade, no período noturno. No dia 17/04/2021, por volta das 3 horas e 20 minutos, um veículo Fiat/Siena, cor chumbo, parou ao lado de uma das bombas e foi imediatamente atendido pela vítima. O motorista solicitou que fosse abastecido o equivalente a R\$ 50,00. A vítima não conseguiu fazer o abastecimento, pois o motorista não sabia destravar a tampa do tanque de combustível. Dado momento o passageiro desceu do carro armado com uma pistola enferrujada e anunciou o roubo. A vítima não reagiu e entregou ao roubo a quantia que tinha no bolso, R\$ 360,00. O roubo exigiu mais dinheiro e o celular da vítima, a qual respondeu que não tinha. O roubo ainda a revistou e confirmou o fato. Em seguida, o passageiro entrou novamente no carro e eles deixaram o posto. As câmeras de monitoramento do posto captaram o momento da ação delituosa. Tentou anotar as placas, mas não conseguiu. A vítima acionou a polícia militar através do 190, mas não chegou a registrar boletim de ocorrência. Indagado, descreve os indivíduos como: a) o motorista, de cor parda (mais claro), magro, estatura mediana, aparentando uns 33 anos de idade, cabelos castanhos claros, com barba bem rala; b) o passageiro que rendeu a vítima anunciando o roubo, com 30 a 33 anos de idade, cor parda, compleição física corte, estatura mediana, aproximadamente de 1,73 a 1,75 metros de altura, cabelos castanhos escuros e curtos, tendo chamado muito a sua atenção o nariz mais largo e um "franzido" entre as sobrancelhas, testa e nariz. Exibidas fotografias de diversos indivíduos semelhantes, reconheceu Jhony Adolfo como o motorista do veículo e Dielson Pontes como o passageiro, o qual anunciou o roubo. O investigador de polícia Marcelo Fernandes, na fase policial (fls. 28/31), bem como em juízo, explicou como se deu a apuração da autoria dos dois roubos. Ambos os réus foram detidos em flagrante no dia 18/04/2021 pela prática de roubo com o emprego de arma de fogo, ou seja, dois dias após o roubo do Fiat/Siena. Diante da possível conexão, chamou a vítima do roubo do veículo, (roubo de 16/04/2021), e a vítima frentista (roubo de 17/04/2021) para efetuarem o reconhecimento fotográfico dos suspeitos, bem como da arma apreendida. Ambas as vítimas reconheceram os réus como os roubadores, conforme autos de reconhecimento fotográfico. Antes mesmo do reconhecimento, foram colhidas novas declarações das vítimas, oportunidade em que M.H.S.P. se lembrou de que um dos roubadores se referiu ao outro como "Jhony". Eis a prova colhida. A narrativa das vítimas tornou certas as circunstâncias de ambos os roubos. No primeiro fato, os dois roubadores armados com pistolas pretas abordaram a vítima do Fiat/Siena quando ela parava no semáforo. Após entrarem no veículo permaneceram rodando com a vítima por cerca de 01 hora, até que a dispensaram em uma estrada de terra com mãos e pés amarrados, além da boca tampada com fita. Embora na denuncia consta que a vítima permaneceu em poder dos roubadores, por aproximadamente 04 horas, hoje ela esclareceu que demorou 04 horas para retornar a sua residência após os fatos, porquanto reside em

outra cidade e foi a pé até sua casa. Entretanto, foi firme e segura em relatar que passou aproximadamente 01 hora em poder dos roubadores, o que é suficiente para caracterizar a circunstancia mencionada na denuncia. Desse contexto vislumbra-se a materialidade do roubo e as majorantes do concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Quanto a essa última, pontuo que configurada pois os réus já tinham subjugado a vítima e estavam na posse do veículo, logo a manutenção dela em seu poder extrapolou o necessário para consumação da subtração. No segundo fato, em posse do Fiat/Siena cor chumbo roubado mais cedo, os dois indivíduos passaram por um posto de combustíveis, ocasião em que o passageiro desceu, exibiu uma arma de fogo desgastada e anunciou o assalto em face do frentista. Mais uma vez, evidentes a materialidade do crime e as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Como ambos os crimes foram praticados em semelhantes condições, especialmente a do curto intervalo de tempo, de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva, porém, tratando-se de delitos com violência e grave ameaça contra vítimas distintas, aplicável ao caso sua forma qualificada (art. 71, parágrafo único, do Código Penal). Com relação à autoria, as vítimas reconheceram os réus fotograficamente como os roubadores, o que se repetiu hoje em juízo, dessa feita em reconhecimento pessoal via vídeo conferência pela vítima do primeiro fato. A vítima do segundo fato já havia reconhecido os réus fotograficamente na Delpol,

embora não tenha confirmado o reconhecimento nesta data, o que se explica pela rapidez da ação dos réus no estabelecimento, além do tempo decorrido desde o crime. Destaco que, mesmo antes do reconhecimento fotográfico, a vítima M.H.S.P. já tinha mencionado que um rouboador se referiu ao outro como "Jhony". Ademais, embora se tratasse de fatos independentes, a narrativa das vítimas se revelou extremamente harmônica, o que reforça a credibilidade de seus reconhecimentos. Ambas reconheceram Dielson como o indivíduo do passageiro, ressaltando que esse rouboador tinha uma "ruga" entre as sobrancelhas. Ainda, ambas afirmaram que uma das armas estava desgastada, tendo reconhecido formalmente o objeto (fls. 18 e 23). Além disso, os réus foram presos juntos, em flagrante por um roubo cometido exatamente com o mesmo modus operandi apenas poucas horas depois dos crimes narrados nestes autos portanto inclusive a arma de fogo que foi reconhecida pela vítima. Assim, não há qualquer dúvida de que os réus praticaram os fatos narrados na denúncia. Pelo exposto, incontestada autoria e materialidade, de rigor a condenação de ambos os réus. Passo a dosar a pena: 1 - Para o réu Dielson Pontes: Nos termos do art. 71, do Código Penal, passo à dosimetria do primeiro crime, por ser mais grave, diante da restrição de liberdade da vítima. Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistente em condenação pelo crime de posse de arma de fogo (processo nº 0004627-51.2012 - fls. 219/220). Nos termos da Súmula 443-STJ, a mera existência de mais de uma circunstância majorante não é suficiente para o aumento em fração maior que o mínimo legal. Contudo, não se mostra proporcional e justo, à luz do princípio da individualização da pena, que o roubo com duas causas de aumento receba reprovação penal idêntica ao com apenas uma. Nesse sentido são os precedentes do Eg. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp n. 964.126/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/02/2018; e AgRg no REsp n. 1.544.126/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/02/2017. Desse modo, considero o concurso de agentes como circunstância do crime que extrapola o comum ao tipo. Ainda nesta etapa, o réu possui condenação com trânsito em julgado por outro roubo, posterior aos aqui apurados (processo nº 1500572-19.2021 - fls. 222 e 226/227), indicando personalidade e conduta social reprováveis, o que exige reprovação penal diferenciada. Assim, fixo a pena-base em 1/2 acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a agravante da múltipla reincidência, consistentes em condenações por tráfico de entorpecentes (processo nº 0004750-44.2015 - fls. 220; e processo nº 0043656-16.2009 - fls. 220/221). Assim, a pena é acrescida em 1/3, resultando em 08 anos de reclusão e 20 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 157, inciso V, do Código Penal (restrição de liberdade da vítima). Assim, a pena é acrescida de 1/3, resultando em 10 anos e

08 meses de reclusão e 26 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Ainda na terceira fase, incide a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP). Assim, a pena é acrescida em 2/3, resultando em 17 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 43 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, no concurso de majorantes e minorantes da parte especial, é facultado ao juízo a incidência de apenas uma. Em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena, não se mostra justo, ou razoável, igualar a conduta de quem pratica o roubo com uma causa de aumento ao que pratica com duas, mormente porque a aposição do emprego de arma de fogo como majorante autônoma se deu com o claro intuito de garantir maior repressão à circunstância (§2º-A, inciso I, do art. 157, do CP). Desse modo, a incidência de ambas as majorantes se mostra a medida adequada à prevenção e reprovação da conduta. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. O réu praticou 02 delitos da mesma espécie, sendo que, pelas condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro. Tratando-se de crime doloso, mediante violência e grave ameaça e contra vítimas distintas, aplica-se a regra do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. Assim, a pena é acrescida em 1/3, resultando em 23 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão e 57 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Fixo o regime inicial fechado, ante a quantidade de pena, maus antecedentes e reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. 2 – Para o réu Jhony Adolfo: Nos termos do art. 71, do Código Penal, passo à dosimetria do primeiro crime, por ser mais grave, diante da restrição de liberdade da vítima. Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenação por tráfico de entorpecentes (processo nº 0009231-30.2014 – fls. 223 e 224). Nos termos da Súmula 443-STJ, a mera existência de mais de uma circunstância majorante não é suficiente para o aumento em fração maior que o mínimo legal. Contudo, não se mostra proporcional e justo, à luz do princípio da individualização da pena, que o roubo com duas causas de aumento receba reprovação penal idêntica ao com apenas uma. Nesse sentido são os precedentes do Eg. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp n. 964.126/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/02/2018; e AgRg no REsp n. 1.544.126/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/02/2017. Desse modo, considero o concurso de agentes como circunstância do crime que extrapola o comum ao tipo. Ainda nesta etapa, o réu possui condenação com trânsito em julgado por outro roubo, posterior aos aqui apurados (processo nº 1500572-19.2021 – fls. 224 e 226/227), indicando personalidade e conduta social reprováveis, o que exige reprovação penal diferenciada. Assim, fixo a pena-base em 1/2 acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a agravante da reincidência, consistem em condenação por receptação (processo nº 0003413-87.2018 – fls. 223). Assim, a pena é acrescida de 1/6, resultando em 07 anos de reclusão e 17 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 157, inciso V, do Código Penal (restrição de liberdade da vítima). Assim, a pena é acrescida de 1/3, resultando em 09 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Ainda na terceira fase, incide a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP). Assim, a pena é acrescida em 2/3, resultando em 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 36 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, no concurso de majorantes e minorantes da parte especial, é facultado ao juízo a incidência de apenas uma. Em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena, não se mostra justo, ou razoável, igualar a conduta de quem pratica o roubo com uma causa de aumento ao que pratica com duas, mormente porque a aposição do emprego de arma de fogo como majorante autônoma se deu com o claro intuito de garantir maior repressão à circunstância (§2º-A, inciso I, do art. 157, do CP). Desse modo, a incidência de ambas as majorantes se mostra a medida adequada à prevenção e reprovação da conduta. À

míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. O réu praticou 02 delitos da mesma espécie, sendo que, pelas condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro. Tratando-se de crime doloso, mediante violência e grave ameaça e contra vítimas distintas, aplica-se a regra do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. Assim, a pena é acrescida em 1/3, resultando em 20 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão e 48 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Fixo o regime inicial fechado, em razão da quantidade de pena, maus antecedentes e reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Para ambos os réus, quanto ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, impossível a "progressão de regime" neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu DIELOSON PONTES às penas de 23 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão e 57 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado; e o réu JHONY ADOLFO MARQUES às penas de 20 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão e 48 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado; ambos como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I e artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal. Mantenho a prisão cautelar decretada, uma vez que inalterados os motivos que a ensejaram, ficando reiteradas as decisões que analisaram a medida. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. Condeno os réus nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, os acusados JHONY ADOLFO MARQUES e DIELOSON PONTES manifestaram interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo sejam seus recursos recebidos e processados na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo os recursos interpostos pelos réus. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal.". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.